

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGUEZ
SALA SUPERIOR 307

REY A. QUILES CUEVAS
NADYA IVETTE PEREZ BATISTA
DEMANDANTE

VS

FREDDY SALLEN T AQUINO,
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y OTROS
DEMANDADO

CASO NUM. CB2025CV00256

INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY
PARA LA REFORMA DEL PROCESO
DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MINUTA

Se llamó el caso para la celebración de **VISTA EVIDENCIARIA** por videoconferencia por “Zoom” y grabada mediante el sistema **DCR**. Compareció el **Lcdo. Carlos F. Vera Muñoz** en representación de **Rey A. Quiles Cuevas, y Nadya I. Pérez Batista**, quienes están presentes. Comparece el **Lcdo. Gabriel García Maya** en representación de **Freddy Sallent Aquino, y Mary Ann Sánchez Casiano, y la Sociedad Legal de Gananciales** compuesta por éstos, quienes están presentes. Comparece el **Lcdo. Víctor F. Vargas Baiges** en representación del **Ing. Carlos A. Rubio Valdés**. Comparece el **Lcdo. Miguel A. Montalvo Delgado** en representación de **Ángel D. Rivera Sánchez**, quien está presente y sin someterse a la jurisdicción del Tribunal. Comparece el **Lcdo. Juan Aponte Castro** en representación de la parte interventora, **Asociación de Propietarios de la Hacienda del Golfo y Playa Inc.** Comparece la **Lcda. Norma Rivera López**, en representación del **Municipio de Cabo Rojo**.

Presentes el **Ing. Vicente León**, perito de la parte demandante, el **Sr. José Bacó**, administrador de la Hacienda del Golfo y Playa, y el **Sr. Carlos Rivera Pérez**, director de Permisos del Municipio de Cabo Rojo.

El Tribunal informó que este caso trata sobre un injunction estatutario, y se le concedió a las partes la oportunidad de un dialogo, previo a la vista. Señaló que en estos casos se debe hacer una verificación del permiso porque solo hay dos posibilidades, que el permiso es válido y se está cumpliendo, o no se está cumpliendo. Menciona ese aspecto porque luego cuando impone la temeridad, vienen las lamentaciones.

A preguntas del Tribunal, en cuanto a los testigos de la parte demandante el licenciado Vera explicó que están presentes, no obstante, tenía también al ingeniero e inspector designado, pero no se encuentra hoy. Informó que en caso de que la vista se extienda, se reservará el derecho de utilizarlo como testigo.

El licenciado García expuso que ha comparecido todo el tiempo impugnando el procedimiento que se ha utilizado para la convocatoria de esta vista. Indicó que el Tribunal tiene que asegurarse de que tiene jurisdicción para hacer la vista, que se ha reitera en que el procedimiento que ha utilizado el demandante para convocar esta vista, y que el Tribunal ha permitido, viola todo el debido procedimiento de ley, por tanto, hace una solicitud de reconsideración.

El Tribunal indicó que si la solicitud de reconsideración es por la misma situación, ya fue resuelto, tanto la petición original como la reconsideración. Expone que en su reconsideración indicó el estatuto de la Regla 57.2 que establece la cuestión sobre el emplazamiento. Por tanto, si no es otra cosa, debe declararla No Ha Lugar porque no permite una reconsideración a la reconsideración, y tiene el derecho a ir a los foros superiores.

El licenciado García explicó que presentó otra moción impugnando esta nueva convocatoria, y la que resolvió el Tribunal fue la primera convocatoria. Que ha presentado la nulidad de esta nueva convocatoria, conforme a la Regla 57. Que surge la moción en la entrada número 45 de SUMAC.

El Tribunal se refirió a la entrada núm. 57 de SUMAC, la cual se resolvió con un No Ha Lugar a la solicitud.

CB2025CV00256
MINUTA DEL 5 DE JUNIO DE 2025
PÁGINA 2

Al indicarse por el licenciado García que está en término para reconsiderar, el Tribunal concedió el turno para que las partes hagan sus planteamientos.

El licenciado García argumentó lo siguiente.

- Que el demandante presentó una demanda en la que solicita un injunction permanente, pero que esa demanda de injunction permanente no está juramentada, no contiene declaraciones juradas, no está acompañada de ningún emplazamiento, y tampoco tiene proyectos de orden de mandamiento para adquirir jurisdicción sobre los demandados.
- Que la Regla 57 que se invocó por el Tribunal, se refiere a cuando se solicita un injunction preliminar, para el cual hay que radicar una moción jurada que indique el daño que amerita que el Tribunal lo atienda interlocutoriamente. Que el procedimiento de injunction estatutario que se refiere la ley, lleva siempre como un procedimiento legal especial, y de acuerdo con la Regla 53 tiene la obligación de adquirir jurisdicción sobre las partes demandadas.
- Que en este caso no se sometió por la parte demandante, nada para emplazar a la parte demandada, pero el Tribunal *motu proprio* dictó unas órdenes para citar a la parte demandada como si fuera un injunction preliminar. Indicó que el Art. 14.1 de Ley 161 dice que se convocará una vista, y después de la vista se dictará una sentencia, y es de conocimiento que para dictar una sentencia tiene que emplazarse a las partes. Señala que en caso de ser un injunction preliminar, para este proceso no se emplazó a ninguna de las partes, ni siquiera se convocó debidamente el injunction.
- Que las partes demandadas pueden sentir que el Tribunal ha actuado *motu proprio* en todas las circunstancias, porque la parte demandante se limitó a presentar una demanda, sin embargo, los anejos de la demanda no establecen ninguna violación, solamente ponen el permiso, pero no tienen una declaración jurada, ni un informe pericial para que el Tribunal determine que se tiene que atender inmediatamente.
- Que el demandante solicitó una orden del Tribunal, pero el Tribunal no requirió a las otras partes que se expresaran sobre esa solicitud. Que las partes tenían un término para oponerse a esa solicitud de orden, pero el Tribunal pidió un proyecto a la parte demandante y lo firmó como lo pidió la parte demandante.
- Que la orden que dictó el Tribunal paralizando lo que estaba ocurriendo en el Municipio de Cabo Rojo, es *ultra vires* porque es una orden que paraliza todas las acciones de los funcionarios públicos lo cual es contrario al Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil que prohíbe los injunction para esos fines.
- Que el problema con este caso es que el demandante presentó una demanda original, de injunction permanente, y el Tribunal la ha convertido en un injunction preliminar sin nadie solicitarlo. Por tanto, a las partes demandadas se le ha violado el debido proceso. Indica que la orden que se está impugnando que convoca esta vista, ni siquiera dice que tienen que hacer los demandados.
- Que el demandante comparece hoy, y anuncia por primera vez que tiene testigos, y tiene peritos, los cuales nunca anunció en la demanda, tampoco anunció una declaración jurada, y se tiene la sorpresa de cómo se van a defender los demandados en este procedimiento.
- Por último, indicó que en este caso no puede haber contestación a demanda porque no hay emplazamiento, y no se le ha requerido a la parte demandada que presente contestación. Entiende que esta vista ha sido indebidamente convocada, y solicita que se cancele la misma y se proceda con el procedimiento ordinario porque toda la jurisprudencia establece que el emplazamiento es esencial porque es la forma en que se adquiere jurisdicción sobre la parte, y cualquier sentencia que se dicte es nula.

CB2025CV00256
MINUTA DEL 5 DE JUNIO DE 2025
PÁGINA 3

Por su parte, el licenciado Montalvo se reitera en que no se somete a la jurisdicción, y se une al argumento del licenciado García con relación a ese fundamento de que el Tribunal no ha adquirido jurisdicción sobre la persona, en virtud de que nunca ha expedido un emplazamiento ni ha sido diligenciado el mismo ni acreditado al Tribunal.

Además, hizo los siguientes planteamientos:

- En cuanto a la jurisdicción sobre la materia, hizo referenciar a que el tratadista David Rivé y todos los tratadistas sostienen que es un requisito ineludible que toda petición de injunction esté debidamente juramentada. Que en las alegaciones se están cuestionando que se violó un procedimiento y unos permisos, pero el Tribunal tiene que partir de la premisa de que los permisos fueron dados correctamente y conforme a derecho. Que no hay nada en el expediente de este Tribunal, más allá de unas meras alegaciones, para que se pueda sospechar que esos permisos fueron dados fraudulentamente o fueron violados o no se siguieron.
- Señala que en esta petición, no se acompañó un informe pericial firmado que estableciera cuáles eran las alegaciones, hallazgos y violaciones al permiso otorgado. Tampoco se acompañó el Curriculum vitae de esa persona que rinde el informe. Que es hoy que se anuncia un perito, y se desconoce sobre que va a declarar.
- Sobre las alegaciones de la demanda señaló que más allá de decir que se violan unas medidas de patios laterales, no se establece ni siquiera cuáles son, dónde están, y cuáles son las medidas. Que ellos alegan que violan las condiciones restrictivas y acompañan la escritura, pero no surge de las alegaciones de la demanda cuáles son los estatutos de esa escritura que se están violando. Que son unas alegaciones genéricas de trece páginas, y se reitera en que ni siquiera están bajo juramento, que es un requisito. Señala que con eso nada más se derrotaría la expedición del recurso extraordinario del injunction porque tiene que estar juramentado. Que como mínimo debió existir un informe pericial bajo juramento que reiterara o sostuviera las alegaciones, porque en ausencia de eso, la presunción es que todo se ha hecho correctamente y conforme a los permisos expedidos por las agencias pertinentes. Hace constar que la asociación compareció y admite que ellos endosaron la petición del proyecto que se le dio, y en ningún momento han alegado que se violó ese permiso.
- Como otro requisito importante del injunction, planteó en que se tiene que hacer una alegación específica de que hay un daño irreparable. Que la única alegación que existe está en el acápite núm. 33 de la demanda, donde se establece que esta situación ha afectado la salud física, emocional y mental a los demandantes, que pone en riesgo la seguridad de su hogar, su derecho a la intimidad, y la protección de su patrimonio al afectar negativamente el valor de su propiedad. Expone que todo eso es una cuestión de valor, de daños, es una cuestión que el Tribunal en su momento, evaluará y adjudicará una cantidad monetaria, si es que lo prueban y procede, pero esos no son los elementos que tiene que alegar un demandante cuando reclama una petición de injunction, tiene establecer que existe la peligrosidad de un daño irreparable y eso ni siquiera la palabra está alegada en ninguna de las trece páginas que consta.
- Por último, se une a la argumentación del licenciado García de que es totalmente improcedente la celebración de una vista bajo un recurso extraordinario de injunction al no haber adquirido jurisdicción sobre la parte que representa. Además, porque el documento radicado en la entrada número 1, que es la demanda de injunction estatutario preliminar y permanente adolece del requisito fundamental de estar bajo juramento. Entiende que se debe suspender la vista, y que las opciones de los demandantes son subsanar esas deficiencias radicando una petición enmendada bajo juramento, que acompañen el informe pericial para que las partes puedan estar preparadas y cumpliendo con el debido proceso de ley para contrainterrogar a ese perito, o que se convierta en un pleito ordinario porque surge del propio demandante que reconoce que la obra está completada, y no ve la razón por la cual se tenga que hacer un procedimiento expedito para una reclamación de daños, y no permitirle a todas las partes que cumplan con agotar el proceso de descubrimiento de prueba.

CB2025CV00256
MINUTA DEL 5 DE JUNIO DE 2025
PÁGINA 4

El licenciado Aponte, representante legal de la asociación, expuso lo siguiente:

- Que este proceso es un injunction estatutario bajo una ley especial, que tiene sus propios requisitos, del cual ninguno se necesita que sea bajo juramento. Que los injunction tampoco requieren que se expongan bajo juramento la demanda, pero los entredichos provisionales sí. Por tanto, toda esa argumentación de que es nulo porque no hay un juramento no es correcto, porque la demanda de interdicto no requiere ser juramentadas.
- Que la asociación autorizó unos planos que sometió los demandados, con la salvedad de que tenían que cumplir con los patios, y que tenían que ajustarse a lo que sometieron. Expone que de la evidencia va a surgir que sometieron unos planos e hicieron otra cosa completamente contraria a lo que se le aprobó y no velaron por los patios que desde un principio se le advirtió que tenían que cumplir con la distancia de los patios. Que por eso es que la asociación está aquí, porque entiende que no se han cumplido las condiciones restrictivas que el comité le aprobó.

Por su parte, el licenciado Vera sobre los siguientes aspectos, argumento lo siguiente:

- Que la demanda se tituló injunction estatutario, preliminar y permanente porque eso es lo que provee la Ley 161 del diciembre de 2009.
- Que las partes demandadas indican que hay una presunción de corrección, pero esto es una vista evidenciaria, y se debe traer evidencia de si ese permiso se cumplió o no se cumplió. Que esa presunción la va a derrotar con la prueba que van a presentar.
- Ante la alegación de que no han sido emplazados, su posición es que se les ha dado aviso suficiente para que tenga conocimiento de lo que está sucediendo en este proceso, con copia del injunction, de los mandamientos, con las órdenes y citación, y se está solicitando que se derogue el permiso. Que en su momento cuando el Tribunal tome la decisión, van a solicitar que la obra si no cumple con lo que se ha autorizó, que se derogue el permiso y demuela. Que está preparado para ver la vista evidenciaria. Que cualquier otra cosa, solicita que lo tome en consideración que son tácticas dilatorias que les están haciendo para no ver el caso.

Luego el Tribunal escuchó los planteamientos adicionales que realizaron las partes, y antes de disponer, decretó el receso administrativo de 15 minutos.

Reanudado el caso, comparecen todas las partes anteriormente mencionadas.

El Tribunal informó que estuvo haciendo unos análisis de los planteamientos que hicieron las partes, y ha determinado lo siguiente:

- **A la solicitud de las partes demandadas respecto a que no se emitieron emplazamientos y por eso no se ha adquirido jurisdicción, se declara No Ha Lugar, y entiende que ha asumido jurisdicción sobre todos los demandados.**
- **Sobre la petición de que no se ha juramentado, declara No Ha Lugar la solicitud de las partes codemandadas.**

Entre las determinaciones, el Tribunal en cuanto al informe pericial ordenó a la parte demandante que se entregue a las partes codemandadas en un término de 10 días. Sin embargo, el licenciado Vera aclaró que no tienen informe pericial, sino que el perito va a declarar.

El licenciado Montalvo señaló que el planteamiento es que debe existir una notificación adecuada de lo que va a declarar ese perito. Que en los procedimientos ordinarios se requiere por la regla que los peritos rindan informe y lo notifiquen, entiende que igual debe ser en un procedimiento extraordinario.

El Tribunal indicó que eso no procede en derecho, y declara No Ha Lugar la solicitud y se iniciará la vista evidenciaria hoy.

CB2025CV00256
MINUTA DEL 5 DE JUNIO DE 2025
PÁGINA 5

Juramentados las partes y los testigos.

Se deja claro que todos los comparecientes, a excepción del Ing. Vicente León, que es perito, se confirmó que todos los testigos son partes en el caso. Por tanto, no se tienen que enviarlo a un otro salón virtual durante el proceso.

El licenciado Vera comenzó su desfile de prueba, con la declaración del Sr. Carlos Rivera, quien es el director de la Oficina de Permisos del Municipio de Cabo Rojo.

Durante el testimonio del señor Rivera, el licenciado Vera presentó el documento identificado **Permiso de Construcción núm. 2022-434087-024607 que consta de seis páginas.**

Sobre este documento luego una verificación del expediente digital, éste no constaba como radicado, por tanto, el Tribunal requirió que el mismo debe ser presentado. Ante esta situación, el licenciado Vera procedió a proyectar en pantalla el documento para realizar preguntas sobre el mismo.

El licenciado García intervino para indicar que como ha cuestionado la jurisdicción del Tribunal, y no quiere someterse, no va a realizar ningún planteamiento relacionado con esto, pero se reserva ese derecho en su momento. Que permanecerá en la vista observando, pero no va a participar porque no quieren someterse a la jurisdicción.

El Tribunal indicó que esa es una decisión de la parte, con las consecuencias que ello conlleva.

Se indicó por el licenciado García que quiere dejar claro que no va hacer objeciones ni va a hacer contrainterrogatorio de ningún testigo presentado en la vista, para que no se entienda de ningún manera que se está sometiendo al proceso. Que lo hace constar porque se está sometiendo un documento que ni siquiera está en la demanda.

El Tribunal quede consignado para récord y está en todo su derecho de hacer o no uso de las oportunidades que tiene. Que ha hecho una determinación, se les notificó a las partes, y las partes tomarán la estrategia de litigación que entiendan.

Continuado el proceso, el licenciado Vera indicó que tome conocimiento judicial de este permiso, la persona que lo otorgó está identificada y lo está compartiendo en pantalla para que éste indique es el permiso que el testigo otorgó.

Durante el directo al señor Rivera, el licenciado Montalvo expone que dado a que uno de los planteamientos de falta de jurisdicción sobre la materia es que no estaba juramentada la petición. Quieren mantener durante todo el desfile de prueba esa objeción vigente, y reservándose el derecho de que en su momento puedan tener, en cuanto a recurrir de la determinación que ya tomó el Tribunal y que acatan, pero salvaguardando la responsabilidad profesional con su representado, quiere dejar claro que su objeción que la prueba desfilada de ninguna forma enmiende o subsane el planteamiento que ha levantado de falta de juramentación de la petición.

El Tribunal da por consignada la objeción. Se continuó escuchando es testimonio del Sr. Carlos Rivera, director de Oficina de Permisos del Municipio.

Luego de las preguntas sobre el documento, a solicitud del licenciado Vera, y al no haber objeción, el Tribunal ordena que se marque como **Exhibit 1 de la parte Demandante - Permiso de Construcción núm. 2022-434087-024607 que consta de seis páginas.**

Luego del licenciado Vera finalizar el directo al señor Rivera, el testigo fue contrainterrogado por el Lcdo. Víctor Vargas, seguido por el Lcdo. Miguel Montalvo y luego el licenciado Aponte. Por su parte, el licenciado García indicó que no tiene preguntas dado al planteamiento que ha levantado sobre la jurisdicción.

CB2025CV00256
MINUTA DEL 5 DE JUNIO DE 2025
PÁGINA 6

Se continuó el desfile de prueba, con el testimonio del Ing. Vicente León Martínez, con licencia núm. 21142.

Luego del licenciado Vera realizar las preguntas de rigor sobre sus cualificaciones profesionales, el licenciado Vera solicitó que se acepte como perito en el campo de la ingeniería.

El licenciado Montalvo presentó su objeción para que sea cualificado como perito, ya que no se presentó ningún Curriculum Vitae ni credencial alguna, y tampoco se ha establecido cual de las ramas de la ingeniería que practica. Al preguntarse por el Tribunal, si va a realizar un *voir dire*, éste indicó que no está en posición de hacerlo porque no tiene el Curriculum vitae del testigo para poder hacer las preguntas que entiende pertinente, y por ello debe objetar que sea cualificado como perito.

Por su parte, el licenciado Vargas señaló que en ninguna escuela de leyes ni de ingeniero se estudia la permisología, por tanto, en todo caso lo pueden cualificar como perito en permisología.

Escuchados los planteamientos adicionales del licenciado Montalvo, el Tribunal realizó algunas preguntas al Ing. Vicente León sobre sus cualificaciones profesionales, y dispuso que éste será aceptado su testimonio como perito en construcción y permisología.

El licenciado Vera inicia el directo al Ing. Vicente León Martínez. Durante el testimonio del ingeniero León, se presentó el documento **Solicitud de Variación que consta de 7 páginas, el cual consta en la entrada número 39 en SUMAC, y que fue registrada el 15 de mayo de 2025.** Luego del proceso de autenticación, el licenciado Vera solicitó que sea admitido como exhibit.

El licenciado Montalvo presentó su objeción, ya que tiene que cumplir con los requisitos de autenticación del documento, aun cuando la copia sea fiel y exacta de una plataforma.

El Tribunal con la objeción levantada por parte del licenciado Montalvo, entiende que el testimonio del perito ha sido suficiente para autenticar el documento, por tanto, se admite como **Exhibit Núm. 2 de la parte demandante la Solicitud de Variación que consta de 7 páginas.**

Luego del licenciado Vera finalizar el directo al ingeniero León, éste fue contrainterrogado por el Lcdo. Víctor Vargas, seguido por el Lcdo. Miguel Montalvo y luego el licenciado Aponte. Por su parte, el licenciado García indicó no hará preguntas.

El Tribunal también realizó algunas preguntas al testigo relacionadas a función de una la solicitud de variación conforme a su conocimiento pericial. Sobre el tema luego el licenciado Vera en redirecto hizo preguntas adicionales, de igual forma el licenciado Aponte y la licenciada Rivera.

El licenciado García, recalcó que no quiere someterse a la jurisdicción, no obstante, quiere señalar que todo ese planteamiento de variación que ha hecho la parte demandante no está contenida en su demandada, por lo tanto, se están trayendo cosas que no fueron notificadas a las partes, y que vuelve a violarse el debido proceso.

Se finaliza con el testimonio del ingeniero León.

El licenciado Vera comenzó el directo al Sr. José Bacó, administrador de la Asociación de Propietarios de la Hacienda del Club.

Conforme a las preguntas que realizó el licenciado Vera, el licenciado García interviene para señalar que el Art. 14.1 invocado para este injunction estatutario no establece remedio alguno para reclamar violaciones a las condiciones restrictivas de las urbanizaciones, porque eso se hace en un procedimiento de injunction separado, por tanto, todo lo que vertió este testigo para récord sobre este asunto, debe ser eliminado porque es totalmente improcedente considerar en esta etapa.

CB2025CV00256
MINUTA DEL 5 DE JUNIO DE 2025
PÁGINA 7

El licenciado Vera replicó que una de las condiciones del permiso que aprobó el Municipio de Cabo Rojo, fue que no es violen las condiciones restrictivas, y por ello uno de los remedios es la Ley 161.

El Tribunal escuchó los argumentos de las partes, e indicó que queda consignada su alegación. Indicó que permite las argumentaciones, pero al final del día va a resolver un injunction estatutario.

Se finaliza el testimonio del señor Bacó. El licenciado Vera explicó que se proponía utilizar al Ing. Carlos Rubio, pero no está presente en la vista hoy, aunque fue citado se tiene conocimiento que está fuera de Puerto Rico. Indicó que si las demás partes no van a presentar prueba, pues estaría dando por sometido su caso.

Se procedió a escuchar los argumentos finales por todas las partes, y dieron por sometido el caso.

El Tribunal **deja claro que el asunto de juramentación ya fue resuelto, y el asunto de la expedición de los emplazamientos. Por tanto, escuchada la prueba sometida, hará su evaluación y notificará por escrito.**

Se dio por terminada la vista alrededor de las 3:28 p.m.

Nombre del Juez: **HON. MIGUEL A. LÓPEZ FELICIANO**
JUEZ SUPERIOR

CERTIFICO: LCDA. NORMA G. SANTANA IRIZARRY
SECRETARIA REGIONAL

Salón: 306

Por:
f/ Wanda I. Báez Pacheco
Secretaria Servicios a Sala

Fecha Vista: 5 de junio de 2025.

Fecha Transcripción: 16 de junio de 2025.

(Rev. Febrero/2008)